

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1852/2532

นายชาย มิตรราช

โจทก์

นายเทียนชัย โนนคู่เขตโขง กับพวก

จำเลย

นายเทียนชัย โนนคู่เขตโขง ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายมานิตย์ เอี่ยมสรรพางค์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

กรมป่าไม้ ที่ 3 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกา เนื่องจากจำเลยที่ 1 ที่ 2 เป็นข้าราชการและจำเลยที่ 3 เป็นกรมซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลโจทก์จึงไม่เสี่ยงต่อความเสียหายโปรดมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 155 แผ่นที่ 2)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยที่ 3 ชำระเงินจำนวน 82,800 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับตั้งแต่วันฟ้อง(27 กุมภาพันธ์ 2527) จนกว่าจะชำระให้โจทก์เสร็จ ส่วนจำเลยที่ 1 และที่ 2 ให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 152,151)

จำเลยที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์(อันดับ 120)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

อนุญาตให้ทะเลาะการบังคับไว้ระหว่างฎีกา

(พนม พ่วงวิทยุ-สุทิน นนทแก้ว-ประเสริฐ บุญศรี)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ